PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo

Reglamenta «Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo»: procedimiento de certificación de cada escalón, aporte específico y cese involuntario de los monotributistas, cuentas individuales de formación, plan de búsqueda activa por el Portal Empleo con sanciones graduales, y operatividad plena a los 6 meses, antes de cualquier reforma laboral.

Propuesta 51: Seguro de desempleo que alcance, con capacitación
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo, la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, la Ley N° 27.802, el Anexo de la Ley N° 24.977 y el Decreto N° 267/2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo reformó el Título IV de la Ley N° 24.013: fijó por ley el porcentaje inicial y un piso y un tope de la prestación que suben en tres escalones sujetos a los recursos disponibles, abrió la prestación a las personas inscriptas en el Régimen Simplificado que efectúen un aporte específico y creó las cuentas individuales de formación con búsqueda activa e intermediación por el Portal Empleo.

Que la Ley encomienda a la reglamentación el procedimiento de certificación de los escalones, el aporte y los supuestos de cese de los pequeños contribuyentes, las cuentas de formación y el régimen de incumplimiento del plan de búsqueda activa.

Que la Ley dispone que la reforma esté plenamente operativa antes de cualquier reforma del régimen de contratación o de cese laboral.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación del Título IV de la Ley N° 24.013, en el texto dado por la Ley N° [—] de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo, en adelante 'la Ley', a la secretaría con competencia en trabajo y empleo del ministerio del área.

ARTÍCULO 2°.- Certificación de los escalones. Con una anticipación no menor de sesenta (60) días a la fecha prevista para cada escalón del artículo 118 de la Ley N° 24.013, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estimará su costo anual y el ministerio con competencia en economía informará los recursos disponibles del Fondo Nacional del Empleo y la reasignación identificada en la ley de presupuesto. Con esos informes, la autoridad de aplicación dictará la resolución de certificación prevista en el artículo 118 bis de esa ley, que se publicará en el Boletín Oficial junto con la estimación y se informará al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil conforme el inciso b) de su artículo 135.

ARTÍCULO 3°.- Aporte específico de los pequeños contribuyentes. La autoridad de aplicación fijará, dentro de los noventa (90) días, el monto del aporte específico del artículo 112 bis de la Ley N° 24.013 para cada categoría del Régimen Simplificado, sobre la base de un estudio actuarial de la ANSES, y lo revisará cada año. La opción se ejercerá por el servicio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que recaudará el aporte junto con el pago mensual del Régimen Simplificado, lo actualizará con los demás importes del régimen y lo depositará en la cuenta separada del Fondo Nacional del Empleo.

ARTÍCULO 4°.- Cese de la actividad. A los fines del inciso b) del artículo 112 ter de la Ley N° 24.013, se considera cese por causas ajenas a la voluntad de la persona inscripta en el Régimen Simplificado: a) la pérdida del cliente o contratante del que provenía al menos el setenta por ciento (70 %) de sus ingresos brutos de los doce (12) meses anteriores; y b) el cierre de la actividad por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. El cese se acreditará con declaración jurada y con la información de facturación electrónica que obre en ARCA, y requerirá la baja en el Régimen Simplificado.

ARTÍCULO 5°.- Monto para los pequeños contribuyentes. La autoridad de aplicación fijará, junto con el aporte específico, el monto de la prestación de cada categoría del Régimen Simplificado, que no podrá ser inferior al piso ni superior al tope del escalón vigente del artículo 118 de la Ley N° 24.013.

ARTÍCULO 6°.- Cuenta individual de formación. La ANSES abrirá en forma automática la cuenta individual de formación del artículo 119 bis de la Ley N° 24.013 al otorgar la prestación. La autoridad de aplicación fijará por resolución, antes del inicio de cada año, el monto que se acredita en cada cuenta. El saldo podrá usarse durante la percepción de la prestación y hasta doce (12) meses después, y se pagará directamente a la institución en la que la persona se inscriba, contra la constancia de inscripción y de asistencia. Hasta la sanción de la ley de formación continua, la autoridad de aplicación acreditará las instituciones según su reconocimiento oficial y los resultados de inserción laboral de sus egresados, y publicará el listado. La extensión de las cuentas a otras personas inscriptas en el Portal Empleo podrá disponerse desde el 10 de diciembre de 2028.

ARTÍCULO 7°.- Plan de búsqueda activa. Dentro de los treinta (30) días de otorgada la prestación, la persona beneficiaria acordará con la Oficina de Empleo o por el Portal Empleo un plan que comprenderá, como mínimo, su inscripción en el Portal Empleo con su historia laboral, y acciones mensuales de búsqueda, como postulaciones o entrevistas, o de formación. El incumplimiento injustificado del plan dará lugar, conforme el artículo 119 ter de la Ley N° 24.013: a) la primera vez, a un apercibimiento; b) la segunda, a la suspensión del pago de una (1) cuota mensual; y c) las siguientes, a la suspensión de la prestación hasta que se retome el plan. La persona podrá justificar el incumplimiento dentro de los diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 8°.- Red de Oficinas de Empleo. La autoridad de aplicación celebrará con los municipios los convenios que integren sus Oficinas de Empleo a la red del servicio público de empleo prevista en el artículo 119 ter de la Ley N° 24.013, con metas de intermediación y de seguimiento de los planes de búsqueda.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. La ANSES y la autoridad de aplicación informarán cada trimestre al ministerio con competencia en economía los recursos y las erogaciones del Fondo Nacional del Empleo, en forma separada para la cuenta del artículo 112 bis de la Ley N° 24.013, a los fines de la identificación de la reasignación en la ley de presupuesto prevista en el artículo 10 de la Ley.

ARTÍCULO 10°.- Información. La publicación trimestral del artículo 13 de la Ley se hará dentro de los cuarenta y cinco (45) días de concluido cada trimestre, en el sitio oficial de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 11°.- Operatividad plena. Los Capítulos III y IV de la Ley serán operativos el primer día del sexto mes contado desde su publicación. La autoridad de aplicación certificará, mediante resolución publicada, la plena operatividad de la reforma, a los fines del último párrafo del artículo 14 de la Ley, y el Poder Ejecutivo nacional no enviará ni promulgará reforma alguna del régimen de contratación o de cese laboral sin esa certificación.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación anterior. El Decreto N° 267/2006 y las demás normas reglamentarias del Título IV de la Ley N° 24.013 mantienen su vigencia en cuanto no se opongan a la Ley y al presente, incluida la extensión de la prestación para las personas mayores de cuarenta y cinco (45) años prevista en su artículo 4°.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app